

一是产品应含有电子传送系统；二是产品的释放物为“气溶胶”；三是产品中含有烟碱。本案中，针对涉案产品的电子烟进行的鉴定即从上述几个方面进行了明确认定，进而明确涉案产品属于电子烟。关于电子烟是否应对含有烟碱进行鉴定实践中存有争议，但之所以将电子烟纳入行政审批的范围进行管制，是因为电子烟本质上属于烟草，具有烟草的特征，吸食容易成瘾，同时对身体具有一定程度的危害，《电子烟》(GB 41700-2022)的国家标准也明确规定了烟液中应含有烟碱，故认为在鉴定时应对产品是否含有烟碱进行鉴定。否则即使产品的外观与电子烟类似，但气溶胶成分在其他物品，其中并不包含烟碱成分，则本质上不属于烟草专卖品，不应认定为电子烟，亦不应纳入非法经营罪的对象范围予以规制。至于行为人生产假冒、伪劣的“电子烟”或其他成分的“电子烟”，可以依据具体事实考虑是否构成生产、销售伪劣产品罪，侵犯知识产权犯罪，毒品类犯罪等，依照处罚较重的规定定罪处罚。

本案的第二个争议焦点是司法解释并未将电子烟纳入非法经营罪的规制对象，新规定实施后行为人非法经营电子烟的行为是否构成非法经营罪？依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条的规定“本解释所称烟草专卖品，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械”。上述解释采用列举的方式明确规定了烟草专卖品的范围，其内容与《中华人民共和国烟草专卖法》第二条关于“烟草专卖品”的规定完全相同，其中均未提到电子烟。此后随着形势的发展，电子烟日趋增多，《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》明确将电子烟等新型烟草制品纳入了条例的规定范围，并要求参照条例“卷烟”的有关规定执行。上述条例系由国务院令颁布实施，属于国家规定，此后对电子烟的监管也明确上升到了国家规定层面，参照“卷烟”的有关规定执行。依据《中华人民共和国刑法》对于非法经营罪的规定，行为人的行为违反了“国家规定”，才可能构成非法经营罪。故，在条例实施后，行为人未经许可经营电子烟，则可能构成非法经营罪。至于司法解释中并未提到电子烟的问题，因司法解释是在《中华人民共和国刑法》分则

未作明确规定的前提下，根据前置法律规定进行的意思判断，不能依据司法解释随意扩大或缩小前置法律所规定的专营专卖物品的范围。另外，从刑法所保护的法益来看，非法经营罪所保护的法益是为了保证限制买卖物品和进出口物品市场、国家实行的经营许可制度，属于刑法中的行政犯，其犯罪构成要件的符合性部分要素的判断应依据刑法以外的其他前置法律法规进行，此时国家规定已然发生变化，《烟草专卖法实施条例》明确将电子烟纳入条例规定范围，参照“卷烟”的有关规定执行，则应依据现行的国家规定进行解释，行为人非法经营电子烟的行为在情节严重的情况下将构成非法经营罪。

编写人：江苏省南京市鼓楼区人民法院 李丽媛

未经批准从事境外期货业务的认定①

—— 孙某某等非法经营案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2023)新01刑终12号刑事裁定书

2. 案由：非法经营罪

【基本案情】

2016年4月16日，被告人孙某某在上海注册成立某咨询公司，并实际控制该公司，聘用被告人邱某作为销售主管，未经国家主管机关批准，以某公司

①入库案例，参见人民法院案例库2023-03-1-169-006。

名义，通过发展代理商的方式开发客户，在未经国家有关部门批准的某平台从事非法黄金期货业务。

2017年1月至2020年5月，孙某某、邱某发展被告人韩某为某平台代理商。被告人韩某伙同被告人陈某，在某广场某座、某大厦等地发展客户在某平台进行境外黄金合约买卖，约定客户可以在交易平台上买涨、买跌，客户存入保证金兑换成美金可以加杠杆放大数倍进行交易，从中收取高额佣金，非法经营数额共计38209580.62元。

【案件焦点】

1. 四被告人的行为是否属于非法经营期货；2. 本案非法经营数额的认定。

【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院经审理认为：被告人孙某某、韩某、邱某、陈某违反国家规定，未经有关主管部门批准非法经营期货业务，情节特别严重，应当以非法经营罪追究刑事责任。

一、关于四被告人的行为是否属于非法经营期货的问题

1. 某咨询公司交易平台经营的黄金交易本质上并非转移商品所有权，而是通过转移债权期望在价格波动中赚取差额利润，利用价格杠杆予以投机，因此，该交易平台以经营现货交易为名，经营期货交易为实。

2. 《期货交易管理条例》规定从事期货交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。期货交易应当在期货交易所、国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所。该规定不仅为限定交易场所，实现市场管理的需要而设置，同时为规范期货交易本身，保护公众投资者利益，维护市场正常经营而设立。被告人经营期货交易的行为，违反了前述规定，本案某平台严重扰乱了市场秩序，潜在地威胁到了客户的投资环境和资金安全。

3. 《中华人民共和国外汇管理条例》《期货交易管理条例》等均规定，禁止任何机构和个人未经批准擅自组织境外期货、外汇保证金交易，如果违反规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。孙某某等人所设立的交易平台明显缺乏

合法的期货场所应具备的公开、公平等性质及流通功能，违反了国务院的相关行政规定，故应以非法经营罪追究被告人的刑事责任。综上，对被告人孙某某及其辩护人提出主观上不明知其行为系触犯我国法律的辩解和辩护意见，不予采纳。

二、关于本案非法经营数额的认定问题

经查，本案投资人通过韩某的要求向某平台入金，韩某在经营某平台期间，不排除还经营其他平台的业务，对投资人向支付公司、电子公司等第三方平台的转账金额是否进入某公司平台无直接证据证实，故对投资人向第三方平台入金的金额不计入本案非法经营的数额。对投资人向某平台指定账户入金和投资人转款给韩某，韩某又向某平台入金的款项可以认定为本案非法经营的数额，数额为38209580.62元。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，作出如下判决：

一、被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100万元；

二、被告人韩某犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80万元；

三、被告人邱某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币50万元；

四、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币50万元；

五、被告人的非法所得予以没收。

孙某某、韩某不服，提起上诉。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：上诉人孙某某、上诉人韩某、原审被告邱某、原审被告陈某违反国家规定，未经有关主管

部门批准非法经营期货业务，情节特别严重，应当以非法经营罪追究刑事责任。孙某某到案后，在侦查阶段虽如实供述其犯罪事实，但在审判阶段无正当理由推翻在公安机关供述的犯罪事实，不能认定为坦白，也不能认定其有认罪、悔罪情节。辩护人所称孙某某检举他人犯罪的问题并未查证属实，依法不能认定为立功。原判对其量刑并无不当，本院予以维持。韩某经公安机关电话传唤后主动到案，到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，原判综合其犯罪情节和悔罪表现，已对其减轻处罚，量刑并无不当。

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，作出如下裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

1. 认定某行为是否属非法经营，首先需要认定经营的性质。《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的非法经营罪中“经营”一词通常指市场主体以营利为目的，从事某项能够为自己带来利益的活动，“违反国家规定”是《中华人民共和国刑法》第二百二十五条成立的特定前提条件。某咨询公司、孙某某等均未取得从事期货经营资格，而是借用境外黄金期货交易平台，招揽客户炒作黄金期货，收取交易手续费，其行为是以营利为目的的经营行为。

2. 能否认定为非法经营罪，关键还是看这些行为是否为“期货”或“变相期货”。《期货交易管理条例》第八十九条将变相期货界定为，任何机构或者市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易：(1)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；(2)实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。从上述规

302 中国法院2025年度案例·刑事案例二

定来看，《期货交易管理条例》对变相期货的认定标准主要有两个方面：一是看其是否获经国务院期货监督管理机构批准；二是看其在交易及组织交易过程中是否采用了期货交易惯常采用的交易方式，如集中交

易、标准化合约交易、履约担保、保证金交易、当日无负债结算等。某平台经营的黄金交易本质上并非转移商品所有权，而是通过转移债权期望在价格波动中赚取差额利润，利用价格杠杆予以投机。因此，该交易平台以经营现货交易为名，经营期货交易为实。

3. 证券、期货或者保险业务，均属于金融业务。经营主体的经营资格、经营能力以及经营行为等，直接关系到广大社会公众的利益和整个市场经济的有序发展，任何期货交易及其相关活动，均需要经过国务院或国务院职能部门的批准。非法经营期货是指没有取得从事期货业务主体资格的单位或者个人非法经营证券、期货或者保险业务，未经国家主管部门批准而擅自经营期货业务。期货交易应当在期货交易所、国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所。该规定不仅为限定交易场所，实现市场管理的需要而设置，同时为规范期货交易本身，保护公众投资者利益，维护市场正常经营而设立。

4. 《期货交易管理条例》规定从事期货交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。任何期货交易及其相关活动，均需要经过国务院或国务院职能部门的批准。禁止任何机构和个人未经批准擅自组织境外期货、外汇保证金交易，如果违反规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。《国务院关于坚决制止期货市场盲目发展的通知》等规定明确了未取得许可证的机构和单位一律不得从事期货经纪业务。《期货交易管理条例》明确了对期货业务经营的严格规定与资格许可制度以及追究刑事责任的规定。被告人孙某某引入境外期货交易平台，在境内发展代理商、招揽客户反映出金融犯罪手段的新型化和智能化，潜在地威胁到了客户的投资环境和资金安全，严重扰乱了市场秩序。

期货交易场所由国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。境外期货交易场所向境内单位或者个人提供直接接入该交易场所交易系统进行交易服务的，应当向国务院期货监督管理机构申请注册，接受国务院期货监督

管理机构的监督管理。境内单位或者个人违反规定从事境外期货交易，扰乱市场秩序，情节严重，侵犯了国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度，构成非法经营罪。

编写人：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院 王振国

鉴定机构故意违规采集检材，出具虚假鉴定意见， 情节严重的行为如何定性

——生物科技公司、张某某等提供虚假证明文件案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01刑终54号刑事裁定书

2. 案由：提供虚假证明文件罪

【基本案情】

被告单位生物科技公司，诉讼代表人成某某，系生物科技公司法定代表人。

被告人张某某，原系某司法鉴定中心(以下简称鉴定中心，现已撤销登记)实际控制人。2020年12月15日被逮捕。

(其余7名被告人基本情况略)

2016年10月20日，被告人张某某、杨某某、刘某某等人合股成立鉴定中心。经张某某、杨某某、刘某某等股东决定，鉴定中心以生物科技公司的名义将亲子鉴定的检材采集业务委托给社会其他机构、个人，并允许通过邮寄、快递等方式送检。2016年至2020年，鉴定中心根据合作方采集和邮寄的鉴定检材共计作出32份虚假的亲子鉴定。其间，业务员钟某委托的代理人曾某(另案

处理)使用他人的血液样本作为检材进行邮寄,鉴定中心据此出具虚假亲子鉴定19份,其中1份涉及被拐儿童。业务员陈某委托的代理人刘某1(另案处理)使用他人的血液样本作为检材进行邮寄,由鉴定中心出具虚假亲子鉴定1份,被用于办理虚假《出生医学证明》及户籍;刘某1在为化名“雷某”的记者以上述同样方式办理虚假亲子鉴定后被媒体曝光,引发社会关注。

【案件焦点】

鉴定机构故意违规采集检材,出具虚假鉴定意见,情节严重的行为如何定性。

【法院裁判要旨】

广东省广州市白云区人民法院经审理认为:鉴定中心系经依法批准设立的司法鉴定机构,生物科技公司系鉴定中心为规避相关禁止性规定而成立,二者业务、人事及财务方面高度混同,均符合提供虚假证明文件罪的主体要件要求。被告单位生物科技公司故意提供虚假证明文件,情节严重;被告人张某某、杨某某、刘某某、王某是直接负责的主管人员,被告人廖某、姚某、李某、陈某是其他直接责任人员,其行为均已构成提供虚假证明文件罪。在共同犯罪中,张某某、杨某某、刘某某、王某起主要作用,是主犯,均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。廖某、姚某、李某、陈某起次要作用,是从犯,均应当从轻处罚。张某某、杨某某、王某、姚某、李某、陈某归案后如实供述自己的罪行,均可以从轻处罚。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第一款,第二百三十一条,第三十七条之一,第二十五条,第二十六条第一款、第四款,第二十七条,第六十七条第三款,第六十四条之规定,广东省广州市白云区人民法院判决:

被告单位生物科技公司犯提供虚假证明文件罪,判处罚金人民币1000万元;被告人张某某犯提供虚假证明文件罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币100万元;其余被告人分别判处有期徒刑四年六个月至二年一个月不等,并处罚金3万元至50万元不等;禁止所有被告人自刑罚执行完毕之日或者假释之

日起五年内从事与司法鉴定相关的职业。

一审宣判后，被告单位生物科技公司、被告人张某某等人不服，向广东省广州市中级人民法院提出上诉。

广东省广州市中级人民法院经审理认为：原判认定的事实清楚，定罪和适用法律准确，审判程序合法，量刑适当，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

鉴定机构故意违规采集检材，出具虚假鉴定意见，情节严重的行为如何定性，存在以下两种意见。

一种意见认为，不构成提供虚假证明文件罪。其理由是：

(1) 鉴定机构不符合提供虚假证明文件罪的主体要求。该罪的犯罪主体只能是“承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员”，鉴定机构不在此中介组织范围内。从立法沿革上看，提供虚假证明文件罪的犯罪主体亦仅限于违反公司法的组织及个人。(2) 鉴定机构所侵犯的法益与提供虚假证明文件罪的客体不同。虚假证明文件罪侵犯的法益是社会主义市场经济秩序。鉴定机构提供虚假的亲子鉴定报告，侵犯的是国家对司法鉴定行业的管理秩序，刑法并无对应的行为及罪名。

(3) 鉴定机构不具有犯罪的主观故意。鉴定机构不愿意、也不希望危害结果发生，而是过于自信地认为能通过自身的相关行为把漏洞堵住，进而避免出具虚假的亲子鉴定意见。(4) “情节严重”的标准不明。鉴定机构并未收取超过指导价的费用，无违法所得，未造成直接经济损失，且“其他情节严重的情形”未有具状，不应被滥用，本案未达立案追诉标准。

另一种意见认为，构成提供虚假证明文件罪。其理由是：

(1) 鉴定机构出具的鉴定意见，具有法律效力，属于承担法律服务职责的中介组织。(2) 鉴定机构对血样采集外包的风险存在认知，知悉该行为违反司法鉴定的禁止性规定，且未主动作出有效的防范措施，其行为的主观心态属于放任的故意。(3) 鉴定机构出具的虚假鉴定意见，造成严重的后果和恶劣社会影响，应认定为“情节

严重”。因此，鉴定机构故意违规采集检材，出具虚假鉴定意见，情节严重的，构成提供虚假证明文件罪。

笔者同意第二种意见，具体理由如下。

一、鉴定机构属于提供虚假证明文件罪的犯罪主体

提供虚假证明文件罪最早见于原《全国人大常委会关于惩治违反公司法的 犯罪的决定》（已失效）第六条之规定，该规定被1997年《中华人民共和国刑法》吸纳成为独立罪名。从立法沿革可以看出，本罪前身是惩治违反公司法的 相关犯罪行为，主要规范的是公司的成立、经营、解散过程中遇到的特定资产 评估、对公司出资人的查验以及对公司财务进行审计等行为。但立法沿革并不 代表本罪的适用范围受限，如何理解“承担法律服务职责的中介组织”是认定 主体是否适格的关键。“法律服务”是指相关机构或者个人以其法律知识和技 能为实现正当权益而提供的专业服务，其核心要义是引起法律关系的产生、变更 或消灭，从而达到相对应的法律效果。鉴定机构受委托，通过专业的技术手段进 行基因检验，出具具有亲权关系的鉴定意见。委托人以此鉴定意见申领出生医学 证明、登记户籍，最终确认个体的家庭、社会关系等。该系列行为引发血缘关系的确立或者消除，具有法律效力，并产生排他性的法律效果，当然属于提供“法 律服务”的行为。因此，鉴定机构应认定为“承担法律服务职责的中介组织”。

二、鉴定机构故意违规采集检材，继而出具虚假鉴定意见，具有犯罪故意

《司法鉴定程序通则》规定，现场提取鉴定材料应当由不少于二名司法鉴定机构的工作人员进行，其中至少一名应为该鉴定事项的司法鉴定人。《司法部办公厅关于规范司法鉴定机构开展亲子鉴定业务有关工作的通知》规定，严禁司法鉴定机构通过邮寄、快递、当事人自行送检的方式获取亲子鉴定的鉴定材料，严禁委托其他鉴定机构或其他单位、个人代为提取鉴定材料(以下简称“两个严禁”)。鉴定机构作为高度专业的行业机构，理应明知违反“两个严禁”无法保证检材的真实性，继而导致鉴定意见与事实不符，引发亲权关系认定混乱的严重后果。同时，鉴定机构对于违规采集检材的案件，仅收取正常费用的十分之一，以价换量，从而扩展业务，占领亲子鉴定市场，为自身发展获得更多经济优势，

足以体现鉴定机构违规操作的违法动机。综上，鉴定中心系典型的明知实行行为会引发危害后果而不予防止行为，其行为的主观心态属于放任的间接故意。

三、本案情节恶劣，已造成严重后果，应当认定为情节严重

“情节严重”是对犯罪行为的属性进行判断，应结合具状的条文，从刑法因果关系的角度把握该类行为产生的社会危害性和所侵犯的法益，并据此进行综合认定。根据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十三条第五项规定，具有其他情节严重的情形的应予追诉。虽现行法律尚未对“其他情节严重的情形”进行解释，但本案应当予以认定，理由有二：(1) 亲子鉴定的目的是确认个体的社会关系，亲子鉴定造假导致的是亲权关系的虚假、混乱，进而破坏正常的社会关系。鉴定中心违反规定外包检材采集，导致检材采集、运输环节不受控制，继而出具32份虚假的亲子鉴定意见，被用于办理出生医学证明、户籍等，严重破坏社会秩序。

(2) 被告单位、被告人通过外包采集检材的行为抢占亲子鉴定的市场，扩大业务量，获得巨大非法利益，严重扰乱鉴定行业的市场秩序。

编写人：广东省高级人民法院 谭双堰

广东省广州市白云区人民法院 丘志新

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市高级人民法院(2024)京刑终132号刑事裁定书

2. 案由：提供虚假证明文件罪

【基本案情】

A公司于2019年年初筹备发行可转换公司债券，因其子公司B公司与C公司签署的某影视剧播映权转让合同未达到2018年收入的条件，可能会影响可转债的发行。为满足债券发行业绩要求，2019年3月，B公司与D公司就该影视剧项目签署虚假投资份额转让合同，并将合同签署日期倒签至2018年12月，以将该项目收益确认为A公司2018年度的业务收入。

2018年12月至2019年3月，被告人朱某、刘某受E会计师事务所委派，为A公司发布2018年年度报告提供审计服务。被告人朱某、刘某在明知A公司意图虚增2018年度业务收入的情况下，配合完成上述合同造假行为，并以E会计师事务所的名义出具A公司审计报告，致使A公司发布的2018年年度报告中虚增营业收入人民币35800余万元，虚增利润人民币14500余万元，两项虚构数额均占实际数额30%以上。A公司支付E会计师事务所上述审计服务费共计70万元，朱某获利42000元、刘某获利60850元。

被告人朱某、刘某于2024年1月30日经公安机关电话通知到案。法院审理期间，被告人朱某家属代为退缴违法所得及预交罚金共计5.1万元，刘某家属代为退缴违法所得1.5万元。

【案件焦点】

如何认定被告人朱某、刘某具有提供虚假证明文件的故意。

【法院裁判要旨】

北京市第三中级人民法院经审理认为：在案证据能够证明被告人朱某、刘某帮助A公司掩饰合同造假的事实，亦能证明二被告人对财务造假行为是明知的。被告人朱某、刘某作为承担审计职责的中介组织人员，故意提供虚假证明文件，情节严重，其二人行为已构成提供虚假证明文件罪，依法均应予惩处。鉴于被告人朱某退缴全部违法所得，对其酌予从轻处罚。鉴于被告人刘某如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，在羁押期间有悔罪表现，对其从轻处罚。据此，以提供虚假证明文件罪分别判处被告人朱某有期徒

刑一年五个月，并处罚金人民币11万元；判处被告人刘某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10万元。

一审宣判后，被告人朱某提出上诉。

北京市高级人民法院经审理认为：一审法院根据上诉人朱某、原审被告刘某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度所作的刑事判决，认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。故，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于被告人朱某、刘某是否具有提供虚假证明文件的故意。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十九条第一款的规定，承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，才构成提供虚假证明文件罪。因此，主观上是否明知，是认定本罪的关键。

注册会计师配合委托方进行财务造假，出具虚假审计报告的，应当综合考虑审计人员的专业能力、违反职业规范的情况、审计过程的异常现象、注册会计师与委托方合作紧密程度等，结合全案证据准确认定是否具有提供虚假证明案件的主观故意。与委托方具有长期合作关系且深度参与审计工作的注册会计师，在明知审计过程中存在诸多异常现象、审计所依据的材料为伪造的情况下，仍然配合委托方消除审计底稿中存在的矛盾、出具虚假审计报告的，应认定为具有提供虚假证明文件的故意。

本案中，首先，从与委托方的合作关系来看，被告人朱某、刘某所在的E会计师事务所负责A公司十余年年报审计工作，被告人朱某作为E会计师事务所的合伙人及A公司2018年

年报审计工作负责人，双方存在长期稳定的合作关系。从在案证据来看，朱某、刘某及团队工作人员与A公司相关人员存在网络沟通群聊、召开审计协调会、频繁沟通联络，合作紧密。

其次，审计过程存在异常现象。一是A公司提供的合同无法确认收入，提出重新签订合同。被告人朱某、刘某在审计协调会上向A公司一方提出与C公

司签订影视剧项目播映权转让合同无法确认2018年收入，A公司提出重新签一份新合同代替旧合同，朱某提出新合同内容应为投资份额转让合同，二被告人此时已经怀疑新合同的真实性。二是A公司提供乙方空白的份额转让合同模板交给被告人审核。在审计协调会后，A公司提供一份乙方空白的份额转让合同模板交给被告人朱某审核，朱某认可该模板符合2018年收入确认条件。在之后一段时间的审计群聊中，二被告人多次催促A公司提交审计所需新合同，并不知晓新合同相对方的情况，也不能开展后续询证、访谈等审计程序。直至2019年3月4日A公司向二被告人提交乙方为D公司的份额转让合同，二被告人才在群聊中用“D公司”替代“新公司”描述该乙方。被告人刘某亦供述二被告人明确知晓与D公司签署的合同系倒签至2018年12月。

最后，二被告人实施了帮助A公司掩饰合同造假的行为。为避免在审计底稿中留下矛盾，朱某要求A公司将此前发给C公司的询证函取回，并签署终止协议。其间，二被告人反复催促A公司一方提交上述材料。最终，二被告人并未将C公司相关合同及询证函放入审计底稿。上述情况足以证明二被告人帮助A公司掩饰合同造假的事实，亦能证明二被告人对财务造假行为是明知的。

结合本案中被告人朱某、刘某系具备审计专业能力的人员且与A公司有长期合作关系，在审计过程中存在撤回询证函、倒签合同等明显异常现象，审计报告延期出具且审计底稿未全程留痕的情况等多方面因素，足以认定二被告人具有提供虚假证明文件的主观故意。

编写人：北京市第三中级人民法院 方玉 李冕 朱旭茹